



CONTRATO DE SOCIOS Y COMPROMISO DE EJECUCIÓN

CONSTITUCIÓN DE GUTT COMPANY S.A.S. E IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA

Proyecto: **SISTEMA FINANCIERO EPS**

Compromiso de aporte, ejecución y entrega del sistema y de la infraestructura tecnológica que la sociedad explotará como servicio en la nube.

SUSCRIBEN:

Socios fundadores

Victor Cuenca — Gerente
Franklin Lechon — Presidente
Christian Cuenca — Jefe de Proyecto
Jorge Tuquinga — Desarrollador
Inversionista — por designar

SOCIEDAD EN FORMACIÓN:

GUTT COMPANY S.A.S.

Denominación tentativa, sujeta a reserva
Soluciones tecnológicas y financieras
Domicilio: Quito, Ecuador

Referencia: CTR-2026-GUTT-001

Anexo técnico: Proforma del 13-sep-2026

Fecha de emisión: 13 de septiembre de 2026



CONTRATO DE SOCIOS Y COMPROMISO DE EJECUCIÓN

1. COMPARECIENTES

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los _____ días del mes de _____ de 2026, comparecen libre y voluntariamente las personas que se detallan a continuación, en adelante denominadas «**LOS SOCIOS**», quienes declaran ser mayores de edad, hábiles para contratar y obligarse, y acuerdan celebrar el presente contrato al tenor de las cláusulas siguientes:

Nombre completo	Cédula	Cargo designado	Calidad en este contrato
Victor Cuenca	_____	Gerente	Socio fundador
Franklin Lechon	_____	Presidente	Socio fundador y desarrollador
Christian Cuenca	_____	Jefe de Proyecto	Socio fundador
Jorge Vladimir Tuquinga Tituaña	1720884012	Desarrollador	Socio fundador y desarrollador
Por designar	_____	Inversionista	Adherente posterior (cláusula 10)

2. ANTECEDENTES

2.1. Los socios desarrolladores han construido y mantienen en producción la plataforma **SISTEMA FINANCIERO EPS** (marca operativa **GUTT SYSTEM**), un core bancario para cooperativas de ahorro y crédito reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), que a la fecha opera para una sola cooperativa sobre un esquema mono-tenant.

2.2. Los comparecientes han resuelto constituir una **Sociedad por Acciones Simplificada** bajo la denominación tentativa **GUTT COMPANY S.A.S.**, cuyo giro será el desarrollo, implementación y comercialización de soluciones informáticas financieras, prestadas como servicio en la nube.

2.3. Existe una **proforma técnica y de implementación de fecha 13 de septiembre de 2026** que define la infraestructura tecnológica y el trabajo de desarrollo necesarios para operar la plataforma para diez empresas cliente, por un monto total de **USD 21.069,45**. Dicho documento se agrega como **Anexo A** y forma parte integrante e inseparable de este contrato.

2.4. Los comparecientes prevén la incorporación de un **inversionista adicional**, aún no identificado a la fecha de suscripción, para quien se reserva expresamente espacio de firma y las condiciones de adhesión previstas en la cláusula 10.



3. OBJETO DEL CONTRATO

El presente instrumento tiene por objeto:

- **a)** Formalizar el compromiso de los socios de constituir GUTT COMPANY S.A.S. y de aportar a ella la plataforma, la infraestructura y el capital que se detallan en este contrato.
- **b)** Establecer el **compromiso vinculante de los desarrolladores Jorge Tuquinga y Franklin Lechon** de ejecutar y entregar el proyecto en las fases, plazos y condiciones del Anexo A, conforme a la cláusula 7.
- **c)** Definir la inversión total, el calendario de desembolsos y las reglas de incorporación del inversionista que se sume con posterioridad.

4. DE LA SOCIEDAD A CONSTITUIR

4.1. Denominación. GUTT COMPANY S.A.S. Esta denominación es **tentativa** y quedará definitivamente fijada con la reserva de denominación y la constitución ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Si la denominación no estuviere disponible, los socios adoptarán por unanimidad una alternativa, sin que ello altere el resto de obligaciones aquí pactadas.

4.2. Objeto social. Desarrollo, implementación, licenciamiento y soporte de software financiero y contable; prestación de servicios informáticos en la nube (SaaS); provisión, instalación y administración de infraestructura tecnológica; y servicios de consultoría y capacitación asociados.

4.3. Domicilio. Cantón Quito, provincia de Pichincha, República del Ecuador.

4.4. Naturaleza preparatoria. Este contrato es de carácter preparatorio y obliga a los socios desde su suscripción. Sus estipulaciones se incorporarán al estatuto social al momento de la constitución; en lo no previsto, se estará a la Ley de Compañías, al Código Civil y al Código de Comercio del Ecuador.

4.5. Cargos. Los cargos designados para la etapa de constitución y ejecución constan en el **Anexo B — Acta de designación de cargos**, que forma parte de este contrato.

5. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto que los socios acuerdan ejecutar comprende dos componentes inseparables, detallados en el Anexo A:

5.1. Infraestructura tecnológica

Componente	Detalle	Valor USD
Servidor puesto en Ecuador	Dell PowerEdge T630 Tower 32SFF reacondicionado (128 GB RAM, RAID 1 + RAID 10), incluida importación y tributos	6.816,75
Red, energía y respaldo	Router MikroTik, switch PoE+ 10G, UPS online, rack, patch panel, NAS con discos, PDU e Internet redundante	3.752,70
TOTAL INFRAESTRUCTURA		10.569,45

5.2. Desarrollo e implementación

#	Fase	Entregable	Duración
1	Esquema multi-tenant	Esquema GUTT_SYSTEM completo y validado contra datos reales de prueba: integridad referencial, auditoría y reportería regulatoria cubiertas.	2 meses
2	Adaptación de módulos	Créditos, contabilidad, reportería SEPS y proceso de cartera portados del esquema mono-tenant al multi-tenant, sin discrepancias entre ellos.	3 meses
3	Migración e integración	Migración de datos reales de producción al esquema multi-tenant y pruebas de integración de punta a punta.	1 mes
4	Infraestructura física	Servidor recibido, instalado y aprovisionado; proxy inverso con TLS por subdominio; primeras empresas cliente activas.	1 mes
5	Hardening y continuidad	Firewall por subdominio, monitoreo y alertas por instancia, prueba de recuperación con el NAS y los respaldos.	1 mes
6	Documentación y capacitación	Manual de administración multiempresa y capacitación remota a cada cooperativa cliente.	1 mes
7	Producción y entrega	Cierre formal de la implementación: sistema operativo para las diez empresas y listo para incorporar nuevos clientes.	1 mes
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN			10 meses

Capacidad objetivo comprometida

Diez (10) empresas cliente con instancia y base de datos propias sobre el mismo equipo físico, soportando entre 50 y 100 usuarios conectados de forma simultánea, con una holgura reservada del 25 % al 30 % para picos y crecimiento.

6. INVERSIÓN TOTAL Y CALENDARIO DE DESEMBOLSOS

INFRAESTRUCTURA \$10.569,45 Equipo, red, energía y respaldo	MANO DE OBRA \$10.500,00 Diez meses de desarrollo	INVERSIÓN TOTAL \$21.069,45 Hasta la entrega en producción
---	---	--

6.1. Los socios acuerdan que el proyecto requiere una inversión total de **VEINTIÚN MIL SESENTA Y NUEVE DÓLARES CON 45/100 (USD 21.069,45)**, desembolsada conforme al siguiente calendario. El gasto de capital se concentra en el mes 7, cuando se recibe el equipo físico; los seis primeros meses corresponden a desarrollo sobre el entorno de pruebas existente.

Mes	Hito	Desembolso	Acumulado
Mes 1	Fase 1 — arranque de la finalización y validación del esquema multi-tenant.	1.400,00	1.400,00
Mes 2	Fase 1 — cierre: esquema validado, íntegro y con auditoría cubierta.	1.400,00	2.800,00
Mes 3	Fase 2 — adaptación de los módulos de créditos y contabilidad.	1.400,00	4.200,00
Mes 4	Fase 2 — adaptación de reportería SEPS y proceso de cartera.	1.400,00	5.600,00
Mes 5	Fase 2 — cierre de la adaptación. Se emite la orden de compra del servidor.	1.400,00	7.000,00
Mes 6	Fase 3 — migración e integración; servidor en tránsito de importación.	700,00	7.700,00
Mes 7	Fase 4 — servidor recibido, instalado y aprovisionado. Pago del equipo físico.	700,00 + 10.569,45	18.969,45
Mes 8	Fase 5 — hardening y continuidad.	700,00	19.669,45
Mes 9	Fase 6 — documentación y capacitación.	700,00	20.369,45
Mes 10	Fase 7 — producción y entrega formal.	700,00	21.069,45
TOTAL DE LA INVERSIÓN COMPROMETIDA		21.069,45	100 %

6.2. Excedente sobre el tope referencial. El presupuesto referencial acordado por los socios fue de USD 20.000,00. La inversión total excede dicho tope en **USD 1.069,45**, diferencia que los socios declaran conocer y aceptar expresamente al suscribir este contrato.

6.3. Operación posterior. A partir del mes 11 no se requiere nueva inversión de capital. El equipo de desarrollo continuará percibiendo **USD 700,00 mensuales** por concepto de soporte y mantenimiento del sistema entregado, mientras se incorporan cooperativas adicionales sobre la misma infraestructura.

6.4. Condición de desembolso. Cada desembolso mensual se realizará dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, contra la aceptación del avance del mes inmediatamente anterior conforme a la cláusula 7.3.

7. COMPROMISO DE EJECUCIÓN DE LOS DESARROLLADORES

Obligación principal

Jorge Vladimir Tuquinga Tituaña y Franklin Lechon, en su calidad de socios desarrolladores, se obligan de manera **solidaria e indivisible** frente a los demás socios y frente a la sociedad en formación, a ejecutar y entregar las siete (7) fases del proyecto dentro del plazo total de **diez (10) meses** contados desde la fecha de inicio definida en la cláusula 7.2.

7.1. Alcance de la obligación. La obligación comprende el desarrollo, la configuración, la instalación de la infraestructura, la migración de datos, las pruebas, la documentación y la puesta en producción del sistema para diez empresas cliente, con el alcance funcional descrito en la cláusula 5 y en el Anexo A.

7.2. Fecha de inicio y calendario de entregas. El plazo corre desde el primer día hábil posterior al primer desembolso mensual. Las entregas se someten al siguiente calendario:

Fase	Entregable sujeto a aceptación	Meses	Entrega máxima
1	Esquema multi-tenant finalizado y validado	1 – 2	Fin del mes 2
2	Módulos de negocio adaptados al esquema multi-tenant	3 – 5	Fin del mes 5
3	Datos migrados e integración probada de punta a punta	6	Fin del mes 6
4	Servidor instalado, aprovisionado y primeras empresas activas	7	Fin del mes 7
5	Hardening, monitoreo y prueba de recuperación superada	8	Fin del mes 8
6	Manuales entregados y capacitación impartida	9	Fin del mes 9
7	Sistema en producción para las diez empresas y acta de cierre	10	Fin del mes 10

7.3. Aceptación de entregables. Concluida cada fase, los desarrolladores notificarán la entrega al **Jefe de Proyecto**, quien dispondrá de cinco (5) días hábiles para aceptarla o formular observaciones por escrito. Transcurrido ese plazo sin pronunciamiento, la fase se entenderá aceptada. Las observaciones fundadas deberán subsanarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, sin costo adicional.



7.4. Honorarios y naturaleza de la relación. Los desarrolladores percibirán los valores mensuales establecidos en la cláusula 6 —USD 1.400,00 mensuales durante los meses 1 a 5 y USD 700,00 mensuales durante los meses 6 a 10— exclusivamente por la ejecución de este proyecto. Dichos valores **no constituyen remuneración bajo relación de dependencia** ni generan vínculo laboral alguno; corresponden al aporte de trabajo de socios fundadores.

7.5. Incumplimiento de plazos. Si una fase se retrasare por causa imputable a los desarrolladores, estos se obligan a completarla **sin honorario adicional**, y el o los meses excedentes no generarán desembolso a su favor. No se considerará retraso imputable el derivado de: (i) fuerza mayor o caso fortuito; (ii) demoras en la importación o nacionalización del servidor; (iii) falta o retraso en los desembolsos previstos en la cláusula 6; o (iv) cambios de alcance aprobados conforme a la cláusula 7.7.

7.6. Continuidad del sistema en producción. Durante toda la ejecución, los desarrolladores mantendrán operativo y sin interrupciones el sistema que a la fecha ya se encuentra en producción, sin que ello genere honorario adicional.

7.7. Cambios de alcance. Toda modificación al alcance, plazos o montos requerirá acta suscrita por la unanimidad de los socios, la cual se agregará como anexo a este contrato.

8. OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS

Socio / cargo	Obligaciones principales
Gerente Victor Cuenca	Representación y administración de la sociedad; gestión comercial y de nuevos clientes; custodia de los recursos y ejecución de los desembolsos del calendario de la cláusula 6.
Presidente Franklin Lechon	Presidir el órgano de socios; suscribir los actos societarios; y, en su calidad de desarrollador, responder solidariamente por las obligaciones de la cláusula 7.
Jefe de Proyecto Christian Cuenca	Coordinar la ejecución del cronograma; verificar y aceptar los entregables conforme a la cláusula 7.3; llevar el registro de actas y observaciones.
Desarrollador Jorge Tuquinga	Ejecución técnica del desarrollo, la infraestructura y el despliegue; responder solidariamente por las obligaciones de la cláusula 7.

8.1. Todos los socios se obligan a guardar reserva conforme a la cláusula 12, a no desarrollar por cuenta propia o de terceros productos que compitan directamente con el objeto social mientras dure su participación, y a aportar oportunamente los recursos a que se hubieren comprometido.



9. APORTES Y PARTICIPACIÓN

9.1. La participación accionaria de cada socio en GUTT COMPANY S.A.S. se fijará conforme a la siguiente distribución, que se formalizará en el estatuto de constitución:

Socio	Naturaleza del aporte	Participación
Victor Cuenca	Aporte en numerario y gestión	_____ %
Franklin Lechon	Aporte en trabajo (desarrollo) y numerario	_____ %
Christian Cuenca	Aporte en numerario y gestión de proyecto	_____ %
Jorge Tuquinga	Aporte en trabajo (desarrollo), plataforma y numerario	_____ %
<i>Inversionista por designar</i>	Aporte en numerario	_____ %
TOTAL		100 %

9.2. El aporte de la plataforma SISTEMA FINANCIERO EPS y de su código fuente se valorará de común acuerdo entre los socios y constará en el estatuto de constitución.

10. INCORPORACIÓN DEL INVERSIONISTA

10.1. Los socios reservan expresamente un cupo de participación para un inversionista que a la fecha de este contrato no se encuentra identificado, quien se incorporará mediante la suscripción de este mismo instrumento en el espacio previsto, o mediante adenda de adhesión.

10.2. Su participación, monto de aporte y condiciones de ingreso serán aprobados por unanimidad de los socios fundadores y no podrán alterar las obligaciones de ejecución asumidas en la cláusula 7.

10.3. Mientras el cupo no se asigne, los socios fundadores asumirán proporcionalmente los desembolsos del calendario de la cláusula 6.

10.4. El inversionista que se incorpore recibirá información periódica del avance de las fases y de la ejecución presupuestaria, en los mismos términos que los socios fundadores.



11. PROPIEDAD INTELECTUAL

11.1. El código fuente, la documentación, las bases de datos y la marca asociados a SISTEMA FINANCIERO EPS / GUTT SYSTEM serán aportados a GUTT COMPANY S.A.S. y constituirán activo de la sociedad desde su constitución. Hasta entonces, permanecen en copropiedad de los comparecientes.

11.2. Los desarrolladores conservan el derecho moral de autoría sobre su obra, conforme al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos.

11.3. Ningún socio podrá licenciar, ceder o explotar el sistema por cuenta propia fuera de la sociedad, salvo autorización unánime y por escrito.

12. CONFIDENCIALIDAD

Los socios se obligan a mantener estricta reserva sobre el código fuente, la arquitectura, los datos de clientes y socios de las cooperativas, la información financiera del proyecto y toda información no pública a la que accedan con ocasión de este contrato. Esta obligación subsiste por tres (3) años posteriores a la terminación de la participación de cada socio.

13. VIGENCIA, RETIRO Y TERMINACIÓN

13.1. Este contrato rige desde su suscripción hasta la constitución formal de GUTT COMPANY S.A.S. y la entrega del proyecto conforme a la cláusula 7, momento en el cual sus obligaciones se entienden incorporadas al estatuto social.

13.2. El socio que se retire antes de la constitución perderá el derecho a los aportes de trabajo no reconocidos y deberá notificarlo con treinta (30) días de anticipación; los aportes en numerario efectivamente realizados le serán restituidos en proporción al avance no ejecutado.

13.3. El incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones de la cláusula 7, no subsanado dentro de los quince (15) días posteriores al requerimiento escrito, faculta a los demás socios a dar por terminado el contrato respecto del socio incumplido, sin perjuicio de las acciones legales.

14. CONTROVERSIAS

Toda controversia derivada de este contrato se procurará resolver mediante negociación directa entre los socios. De no alcanzarse acuerdo dentro de treinta (30) días, las partes se someterán a mediación ante el Centro de Mediación de la Cámara de Comercio de Quito y, en su defecto, a la justicia ordinaria del cantón Quito.



GUTT COMPANY S.A.S.

Soluciones Tecnológicas · Gestión Unificada Transaccional Tecnológica
Promotor: Tuquinga Tituaña Jorge Vladimir · RUC: 1720884012001 · Cel: 0984132326
Email: vladitituaña20@gmail.com · Dirección: San Pedro 0015, Cumbayá, Quito

15. ACEPTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN

Los comparecientes declaran haber leído íntegramente este contrato y sus anexos, comprender su contenido y alcance, y lo suscriben en señal de plena aceptación, en cinco (5) ejemplares de igual tenor y valor, en la ciudad de Quito, a los _____ días del mes de _____ de 2026.

Victor Cuenca
GERENTE

C.I. _____

Franklin Lechon
PRESIDENTE · DESARROLLADOR

C.I. _____

Christian Cuenca
JEFE DE PROYECTO

C.I. _____

Jorge Vladimir Tuquinga Tituaña
DESARROLLADOR

C.I. 1720884012

Nombre por designar
INVERSIONISTA

C.I. _____



ANEXO B · ACTA DE DESIGNACIÓN DE CARGOS

En la ciudad de Quito, a los _____ días del mes de _____ de 2026, reunidos los socios fundadores de **GUTT COMPANY S.A.S.** (en formación), dejan constancia mediante la presente acta de la designación de los cargos y responsabilidades que regirán durante la etapa de constitución y ejecución del proyecto SISTEMA FINANCIERO EPS:

Nombre	Cargo designado	Responsabilidad principal
Victor Cuenca	Gerente	Representación y administración de la sociedad; gestión comercial; ejecución de los desembolsos del calendario de inversión.
Franklin Lechon	Presidente	Presidencia del órgano de socios y suscripción de actos societarios; responsable solidario de la ejecución técnica.
Christian Cuenca	Jefe de Proyecto	Coordinación del cronograma de diez meses, verificación y aceptación formal de los entregables de cada fase.
Jorge Tuquinga	Desarrollador	Ejecución técnica del desarrollo multi-tenant, la infraestructura, la migración y el despliegue en producción.
Por designar	Inversionista	Aporte de capital conforme a la cláusula 10 del contrato; sin funciones de administración salvo acuerdo posterior.

1. Los cargos aquí designados tienen carácter provisional hasta la constitución formal de la sociedad, momento en el cual serán ratificados o modificados en el estatuto social.
2. Esta designación podrá actualizarse mediante acta complementaria suscrita por la unanimidad de los socios, sin necesidad de modificar el contrato principal.
3. Los socios ratifican que la ejecución del proyecto en los plazos de la cláusula 7 del contrato es condición esencial para la puesta en marcha comercial de la sociedad.

Victor Cuenca
GERENTE

Franklin Lechon
PRESIDENTE

Christian Cuenca
JEFE DE PROYECTO

Jorge Vladimir Tuquinga Tituaña
DESARROLLADOR